

第79050038号“图形”商标准予注册的决定

异议人：倍耐力轮胎股份公司

委托代理人：上海恒方知识产权咨询有限公司

被异议人：哈尔滨沐知其生物科技有限公司

异议人倍耐力轮胎股份公司对被异议人哈尔滨沐知其生物科技有限公司经我局初步审定并刊登在第1900期《商标公告》第79050038号“图形”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我认为：

被异议商标“图形”指定使用商品为第12类“推车；运载工具用轮胎；运载工具内装饰品”等。异议人引证在先经国际注册并领土延伸至中国受保护的第1240308号“ANGELCITY及图”商标，核定使用商品为第12类“车辆实心轮胎；充气轮胎、半空心轮胎和/或实心轮胎”等。虽然被异议商标指定使用的部分商品与异议人引证商标核定使用商品属于类似商品，但双方商标在图形设计构思、视觉效果及整体外观上有一定区别，因此双方商标未构成使用在类似商品上的近似商标，并存使用应不会造成相关公众的混淆误认。异议人称被异议人违反诚实信用原则、违反《商标法》第四条的规定，恶意申请被异议商标，以及被异议商标的申请注册损害其在先著作权等证据不足。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第79050038号“图形”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2025年08月04日